

Karteikarten Culpa in contrahendo — Prüfungsschema §§ 280, 311 II, 241 II BGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Allgemeines Schuldrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Vorvertragliches Schuldverhältnis, § 311 II BGB — 1. Aufnahme von Vertragsverhandlungen, § 311 II Nr. 1 BGB: Was ist damit gemeint?

Die Parteien treten in Gespräche über einen konkreten Vertragsschluss ein, wobei bereits die Erörterung einzelner Punkte genügt. Ein bindendes Angebot oder eine Einigung über wesentliche Vertragsbestandteile ist nicht erforderlich.

KARTE 2 / 9

Vorvertragliches Schuldverhältnis, § 311 II BGB — 2. Anbahnung eines Vertrags, § 311 II Nr. 2 BGB: Was ist damit gemeint?

Ein Teil gewährt dem anderen im Hinblick auf eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung die Möglichkeit zur Einwirkung auf seine Rechte, Rechtsgüter und Interessen oder vertraut ihm diese an. Erfasst sind vor allem die Fälle des Ladenbetretens durch potentielle Kunden, die dem Geschäftsinhaber ihre Rechtsgüter aussetzen; erforderlich ist ein zumindest potentieller geschäftlicher Bezug, nicht dagegen eine bereits konkretisierte Vertragsabsicht.

KARTE 3 / 9

Vorvertragliches Schuldverhältnis, § 311 II BGB — 3. Ähnliche geschäftliche Kontakte, § 311 II Nr. 3 BGB: Was ist damit gemeint?

Auffangtatbestand für geschäftliche Kontakte, die noch nicht die Schwelle der Nr. 1 oder Nr. 2 erreichen, aber bereits auf eine mögliche rechtsgeschäftliche Beziehung zielen — etwa Gefälligkeiten mit geschäftlichem Bezug oder die Anfrage über Konditionen. Rein soziale Kontakte ohne jeden geschäftlichen Einschlag genügen nicht.

KARTE 4 / 9

Vorvertragliches Schuldverhältnis, § 311 II BGB — 4. Einbeziehung Dritter, § 311 III BGB: Was ist damit gemeint?

Ein Schuldverhältnis nach § 241 II BGB kann auch zu Personen entstehen, die nicht selbst Vertragspartei werden sollen. § 311 III 2 BGB nennt als Beispiel die Inanspruchnahme besonderen persönlichen Vertrauens: Der Dritte muss über das normale Verhandlungsvertrauen hinaus eine zusätzliche persönliche Gewähr für die Richtigkeit seiner Angaben oder die Durchführung des Geschäfts übernommen haben (Sachwalterhaftung). Nach der Rechtsprechung genügt ein bloßes eigenes wirtschaftliches Interesse des Dritten am Vertragsschluss für sich allein grundsätzlich nicht.

KARTE 5 / 9

Pflichtverletzung, § 241 II BGB — 1. Aufklärungs- und Informationspflichten: Was ist damit gemeint?

Eine Aufklärungspflicht besteht nicht allgemein, sondern nur hinsichtlich solcher Umstände, die für den Entschluss des anderen Teils erkennbar von wesentlicher Bedeutung sind und deren Mitteilung er nach der Verkehrsauffassung erwarten darf. Sie greift vor allem bei erheblichem Wissensvorsprung, bei besonderem Vertrauensverhältnis und stets dort, wo der Vertragszweck für den anderen vereitelt zu werden droht; unrichtige Angaben dürfen dagegen niemals gemacht werden.

KARTE 6 / 9

Pflichtverletzung, § 241 II BGB — 2. Schutz von Körper und Eigentum: Was ist damit gemeint?

Integritätsinteressen des Verhandlungspartners sind vor Schädigungen zu bewahren; den Geschäftsherrn treffen insoweit Verkehrssicherungspflichten hinsichtlich der Räume und Einrichtungen, denen sich der andere Teil aussetzt. Praktische Bedeutung hat die Fallgruppe vor allem wegen der Zurechnung von Hilfspersonen nach § 278 BGB und der Beweislastumkehr nach § 280 I 2 BGB, die im Deliktsrecht so nicht bestehen.

KARTE 7 / 9

Pflichtverletzung, § 241 II BGB — 3. Grundloser Abbruch von Vertragsverhandlungen: Was ist damit gemeint?

Der Abbruch von Verhandlungen ist Ausfluss der Abschlussfreiheit und daher grundsätzlich zulässig. Eine Pflichtverletzung liegt ausnahmsweise vor, wenn ein Teil beim anderen zurechenbar das Vertrauen erweckt hat, der Vertrag werde mit Sicherheit zustande kommen, und er die Verhandlungen sodann ohne triftigen Grund abbricht; ebenso, wenn er von vornherein ohne Abschlusswillen verhandelt hat.

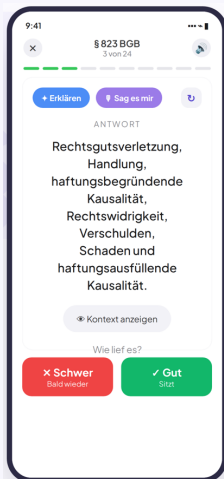
KARTE 8 / 9

Pflichtverletzung, § 241 II BGB — 4. Weitere Fallgruppen: Was ist damit gemeint?

Hinzu treten die Verletzung von Loyalitäts- und Verschwiegenheitspflichten hinsichtlich im Rahmen der Verhandlungen offenkundiger Informationen sowie die Herbeiführung der Unwirksamkeit des Vertrags, etwa durch schuldhaftes Missachten einer Formvorschrift oder das Fehlen einer erforderlichen Genehmigung.

Was prüft man unter III. Vertretenmüssen, §§ 280 I 2, 276, 278 BGB?

Der Schuldner muss die Pflichtverletzung zu vertreten haben, § 276 BGB: Vorsatz und Fahrlässigkeit, gegebenenfalls ein übernommener Garantie- oder Beschaffungsmaßstab. Das Vertretenmüssen wird nach § 280 I 2 BGB vermutet — der Anspruchsgegner muss sich entlasten. Das Verschulden von Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertretern wird nach § 278 BGB zugerechnet; eine Exkulpation wie nach § 831 I 2 BGB ist ausgeschlossen. Die Zurechnung nach § 278 BGB setzt kein bereits bestehendes vertragliches Band voraus, weil das vorvertragliche Schuldverhältnis nach § 311 II BGB genügt.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.